

Na podlagi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) in prvega odstavka 11. člena Študentske ustave (ŠU-4a) (Uradni list RS, št. 14/18), je bil na Občnem zboru Notranjskega študentskega kluba, dne 8.3.2020, sprejet

PRAVILNIK O NABAVI

1. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČENA

1. člen (predmet in vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom Notranjski študentski klub (v nadaljevanju: **klub**) ureja organizacijo in postopke nabave blaga in storitev kluba, ter obseg pravic in obveznosti nosilcev odgovornosti za nabavo blaga in storitev.

2. člen (namenska in gospodarna raba sredstev)

Sredstva kluba se uporabljajo gospodarno in transparentno na način in za namene, ki so določeni s Statutom kluba, tem pravilnikom, ustrezno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter skladno s temeljnimi načeli navedenimi v tem statutu.

3. člen (temeljna načela)

Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje morajo temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz PDEU, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.

3.1. člen

(načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti)

Klub mora izvesti javno naročanje tako, da z njim zagotovi gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev in uspešno doseže cilje svojega delovanja, določene skladno s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih in drugih javnih sredstev.

3.2. člen

(načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki)

Javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.

Klub v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN) , pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

Klub ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila sodeluje z določenimi podizvajalci ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga ali storitev.

3.3. člen **(načelo transparentnosti javnega naročanja)**

Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.

Postopki javnega naročanja skladno z ZJN so javni, kar se zagotavlja z brezplačnimi objavami obvestil glede javnih naročil na portalu javnih naročil ali na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

3.4. člen **(načelo enakopravne obravnave ponudnikov)**

Klub mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upošteva vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev kluba glede na predmet naročila.

Klub mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, stvarno ali osebno diskriminacijo ponudnikov, diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik, ali drugo diskriminacijo.

3.5. člen **(načelo sorazmernosti)**

Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.

II. UPORABA PRAVILNIKA O NABAVI

4. člen (uporaba Pravilnika skladno z ZJN)

Ta pravilnik se skladno z ZJN uporablja tedaj, kadar je ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti na splošnem področju:

- 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;
- 40.000 eurov za javno naročilo gradenj;

Za ostale morebitne nakupe blaga, ki niso del splošnega področja, klub smiselno uporablja ZJN.

Za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka, je klub dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Klub mora za ta naročila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke skladno s 106. členom ZJN. Klub vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

III. NABAVA BLAGA IN STORITEV

5. člen (način nabave blaga in storitev)

Klub na način in pod pogoji, določenimi z ZJN, za oddajo javnega naročila uporabi postopke določene z ZJN.

Nabava blaga in storitev se na ravni kluba izvede tako, da:

- predlog za nabavo določenega blaga ali opravilo določene storitve predlaga predsednik kluba ali absolutna večina upravnega odbora, najvišjemu organu kluba,
- najvišji organ kluba izbrano ponudbo potrdi ali zavrne s sklepom.

Skupščina tudi potrdi predlagano osebo odgovorno za vodenje postopka nabave blaga in storitev.

Klub za naročila, ki po vrednosti presegajo 10.000€, na svoji spletni strani objavi poziv k prijavi ter določi rok, do katerega morajo izvajalci predložiti svoje ponudbe. Na predlog Upravnega odbora najvišji organ kluba potrdi izbrano ponudbo, ki se jo objavi na spletni strani kluba.

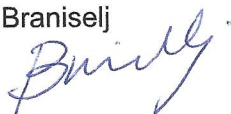
IV. KONČNE DOLOČBE

6. člen (veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati dan sprejetja na občnem zboru kluba.

Cerknica, 8.3.2020

Notranjski študentski klub
predsednik
Zala Braniselj



nšk 
Notranjski študentski klub
Gerbičeva 32
1380 Cerknica